

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלי דלל

פ/25/2994

הצעת חוק המקרקעין (תיקון – מיתקן של חובב רדיו בבתים משותפים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 59א. 1. בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 59 יבוא :

"התקנת מיתקן של 59א. (א) בסעיף זה –

חובב רדיו המשמש

בעל דירה מסוים

"מיתקן של חובב רדיו" – תחנה לקיום קשר אלחוטי המופעלת על ידי בעל תעודת חובב רדיו, לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), התשמ"ז–1987.

(ב) בעל דירה רשאי להתקין במקום סביר ברכוש המשותף, מיתקן של חובב רדיו, וכן להתקין ברכוש המשותף, בדרך סבירה, את המתקנים הקשורים להתקנה כאמור, לרבות כבלים לחיבור המיתקן לדירתו (בסעיף זה – המיתקן), והכל בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שמתקיימים כל אלה :

(1) (א) ההתקנה תיעשה על שטח

בשיעור יחסי שאינו עולה על חלקו

של בעל הדירה המתקין ברכוש

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

המשותף; הוקצה מהשטח המשותף מקום המשמש את בעלי הדירות למטרה אחרת שהוסכם עליה כאמור בסעיף קטן (ב) או קיימים מתקנים אחרים שהותקנו כדין בשטח המשותף, יחושב השטח לעניין סעיף זה מתוך השטח שנותר;

(ב) היה מותקן בשטח הרכוש המשותף דוד שמש, מיתקן פוטו-וולטאי או מיתקן אגירה המשמש את בעל הדירה המתקין, ינוכה שטחו מהשטח שבו ניתן לבצע את ההתקנה לפי פסקת משנה (1);

(2) ביום התקנת המיתקן לא שימש המקום שעליו תיעשה ההתקנה, במשך תקופה סבירה, את בעלי הדירות למטרה כלשהי שהוסכם עליה, בין בהחלטה של בעלי הדירות ובין בהתנהגותם, והוא לא נועד ביום האמור לשמש למטרה כלשהי לפי תקנון הבית המשותף;

(3) בעל הדירה המתקין או מי מטעמו מסר, לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד ביצוע ההתקנה, הודעה מוקדמת בכתב לנציגות הבית המשותף ולכל בעלי הדירות בבית המשותף (בסעיף זה – ההודעה) לגבי כוונתו לבצע התקנה כאמור; ההודעה לבעלי הדירות תימסר בדרך שבה נמסרת הודעה על כינוס אסיפה כללית של בעלי דירות לפי תקנון הבית המשותף; ההודעה תכלול פרטים בדבר מיקומו של המיתקן, גודלו ואמצעי הבטיחות שיינקטו בעת הפעלתו.

(4) בעל הדירה יצרף להודעה עותק רישיון מטעם משרד התקשורת על פי פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש) התשל"ב-1972² ועותק היתר הקמה והפעלה מטעם משרד הגנת הסביבה על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006³.

(5) התקנת המיתקן וההתקנים והתשתיות הקשורים להתקנתו תיעשה לפי הוראות חוק התכנון והבנייה.

(6) התקנת המתקן תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחזות הבית המשותף.

(7) אין בהתקנה כדי לפגוע במתקנים שהותקנו כדין ברכוש המשותף.

(ג) בעל דירה המבצע התקנה כאמור בסעיף קטן (א) יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של המתקן ובכל החיובים הנובעים ממנו, ויראו בו חלק מרכושו של בעל הדירה המתקין.

(ד) הותקן מתקן כאמור בסעיף קטן (א) ונציגות הבית המשותף או בעל דירה סבורים כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את הסרת המתקן, יחולו לעניין זה הוראות סעיף 59ט(ה) בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "המפקח ייתן הוראות" יקראו "בעל הדירה המתקין יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהסרת המיתקן, אלא אם כן קבע המפקח אחרת".

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505.
³ ס"ח התשס"ו, עמ' 158.

(ה) הותקן מיתקן כאמור בסעיף קטן (א), והתקבלה החלטה לפי חוק זה שעניינה הרחבת דירה כאמור בסעיף 71ב על גג הבית המשותף, יוסר המתקן, או יועבר למקום אחר ככל שהדבר נדרש; בעל דירה המרחיב את דירתו כאמור בסעיף קטן זה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהסרת המיתקן או בהעברתו ויחזיר לבעל הדירה המתקין את הוצאות ההתקנה והכול אלא אם כן קבע המפקח אחרת."

תיקון סעיף 77ב 2. בסעיף 77ב לחוק העיקרי, אחרי "59" יבוא "59יא".

דברי הסבר

רשתות חובבי רדיו הוכיחו עצמן בעבר פעם אחר פעם כאמצעי חשוב וחיוני לתקשורת בעתות חירום ומצוקה. תקשורת בין חובבי רדיו סייעה בעבר באיתור והצלה של נעדרים ובהעברת מסרים חיוניים מקום בו רשתות התקשורת המסורתיות כשלו או קרסו.

במדינת ישראל נודעת חשיבות עליונה לקיומה של תקשורת אמינה ויציבה בעתות חירום. יכולת העברת מסרים ומידע בין כוחות הביטחון והציבור בכללותו מבטיחה תפקוד יעיל ורציף והגברת חוסן לאומי. בשל כך יש אינטרס לאומי בטחוני בפיתוחה של תשתית רשת תקשורת של חובבי רדיו כגיבוי ואלטרנטיבה לאותם מקרים בהם רשתות התקשורת המסורתיות, לרבות אינטרנט, תקרוסנה עקב פעולות יזומות עוינות, נפילת תשתיות חשמל ואינטרנט, ועומסים חריגים על המערכות הקיימות. גם בארה"ב הוכרה חשיבותה של רשת חובבי הרדיו כתשתית תקשורת חיונית בזמני חירום. כבר בשנת 1994 החליט הקונגרס בהחלטה משותפת כי על הרשויות לפעול לחיזוק ולעידוד קיומה של רשת חובבי רדיו, ולאחרונה אף הוגשה הצעת חוק לסנאט במטרה להסיר את רובן המכריע של המגבלות על האפשרויות להקמת תחנות לחובבי רדיו על ידי אנשים פרטיים בבתייהם.

מאות תחנות חובבי רדיו פרושות כיום ברחבי הארץ, מהצפון ועד לדרום, במרכז ובפריפריה, לרבות מערכות ממסר המאחדות ומאפשרות תקשורת באמצעות רדיו ואינטרנט בכל רחבי המדינה.

חובבי הרדיו עברו את בחינות משרד התקשורת להקמה ולהפעלה של תחנות רדיו והוסמכו כדין. מדינת ישראל מעודדת את פיתוח חוות הרדיו גם לצורך טכנולוגי של נוער ואנשים צעירים, גישור על פערים חברתיים והכשרה לעיסוק במקצועות טכנולוגיים בצבא.

כחלק מקידום הנושא, פעלה המדינה לפטור אנטנות רדיו מחובת היתר בנייה ולהפחית את האגרות והתשלומים הכרוכים בהפעלת הציוד.

הצעת החוק באה לאזן בין זכות הקניין של דיירי הבניין ברכוש המשותף לבין הצורך של בעל דירה שהוא חובב רדיו להשתמש ברכוש המשותף לשם הקמת אנטנות לשימוש זה.

הצעת החוק מבקשת לקבוע שימוש מידתי וסביר ברכוש המשותף, לצורך מימוש זכותם של דיירים בבניין לחופש עיסוק, וזאת תוך איזון מתאים כך שלא ייפגעו זכויות הדיירים האחרים בבית משותף. חשיבותו של ההסדר המוצע גם בכך שהסדר קבוע יוכל לסייע בצמצום ובמניעת סכסוכי שכנים.

הצעת חוק לא מתירה הקמת אנטנות הפוגעות בסביבה והכללים המוצעים מבטיחים את בטיחות ההתקנה.

הוראות הצעת החוק מבוססות רובן ככולן על הוראות החוק שנוספו לאחרונה לעניין התקנת מיתקן פוטו-וולטאי או מיתקן אגירה בבתים משותפים, המיועדים לשימוש בעל דירה מסוים, והן חולקות אינטרסים משותפים שיש למדינה לקידום פעילות בעלת ערך לאומי בטחוני תוך איזון מידתי מול זכויות הפרט.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)